Tháng 3/1994, chị T được công ty Cổ Phần Đông Đô nhận vào làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng (từ 1/3/1994 đến 1/9/1994). Ngày 11/7/1997 chị T và công ty ký tiếp hợp đồng lao động thứ hai với thời hạn 3 năm (từ 11/7/1997 đến 11/7/2000). Hợp đồng lao động thứ 3 ký từ ngày 1/7/2001 có thời hạn 1 năm 6 tháng (từ 1/7/2001 đến 31/12/2002). Khi HĐLĐ thứ 3 hết hạn chị T và công ty không ký tiếp hợp đồng nhưng chị T vẫn tiếp tục làm việc và được công ty trả lương. Công việc của chị T là nhân viên phục vụ buồng. Mức lương chị T được hưởng là mức lương khoán, phụ thuộc vào doanh thu của công ty.

Ngày 3/9/2005, chị T và chị H – tổ trưởng Tổ buồng có sự xích mích do chị T cho rằng chị H ép chị nghỉ nhiều ngày so với người khác.

Ngày 23/9/2005, Tổ buồng đã họp kiểm điểm chị T. Tại cuộc họp Tổ trưởng đã phê bình chị T về việc làm gãy chìa khóa phòng 303 không thông báo cho tổ kỹ thuật sửa chữa, thiếu ý thức kỷ luật, không chấp hành sự phân công của tổ trưởng…

Ngày 25/9/2005, chị H làm đơn gửi ban giám đốc công ty về việc xin gửi trả chị t do những vi phạm nêu trên.

Ngày 26/9/2005, GĐ công ty yêu cầu chị T làm đơn xin nghỉ việc, chị T không đồng ý. Ngày 30/9/2005, Hội đồng ký luật họp bàn về hình thức kỷ luật đối với chi T. Ngày 01/10/2005, công ty có Quyết định số 28/QĐ-TC buộc thôi việc chị T từ ngày 01/10/2005.

Ngày 09/2/2006, chị T đến gặp luật sư với yêu cầu giúp chị khởi kiện vụ tranh chấp tại Tòa án.

Câu 1: **Những nội dung cơ bản luật sư cần trao đổi với chị T trước khi khuyên chị nên khởi kiện hay không nên khởi kiện?**

Nội dung trao đổi:

a, Phân tích lợi ích của việc khởi kiện hay không khởi kiện, khả năng thắng kiện, khả năng thi hành bản án, ……

b. Phân tích điều kiện khởi kiện

- Chủ thể:

- Nguyên đơn Chị T (Đ 161 BLTTDS,
- Bị đơn: Cty Đông Đô
  - Thẩm quyền: Tòa cấp huyện nơi Cty Đông Đô có trụ sở
  - Thời hiệu khởi kiện: Khoản 3 điều 159 BLTTDS (Tính từ ngày ra Quyết định số 28/QĐ-TC buộc thôi việc 1-10-2005)

Quan hệ pháp luật tranh chấp: Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thứ sa thải

Câu 2: Thời hiệu khởi kiện tính từ ngày nào?

Thời hiệu tính từ ngày quyền và lợi ích bị xâm phạm là 1-10-2005

Trong đơn khởi kiện chi T cho rằng giám đốc công ty vô cớ cho chị nghỉ việc trong khi chi không hề có vi phạm gì. Chị T đề nghị TA xử buộc công ty Đông Đô: (1) Hùy Quyết định số 28; (2) Công ty Đông Đô phải nhận chị làm việc trở lại; (3) Bồi thường tiền lương trong những ngày chi không được làm việc cho đến khi Tòa giải quyết xong vụ án.

Câu 3: Hãy giúp chi T xác định những giấy tờ, tài liệu chị cần nộp kèm theo đơn khởi kiện để chứng minh yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.

- Quyết định kỷ luật lao động số 28/QĐ -TC
- Các hợp đồng lao động
- Thỏa ước lao động tập thể (nếu có)
- Điều lệ công ty
- Nội quy lao động
- CMND, Hộ khẩu

Khi thụ lý Tòa xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là “tranh chấp hợp đồng lao động”

Câu 4: **Anh (chị) có đồng ý với cách xác định quan hệ pháp luật tranh chấp của Tòa án? Nếu không, hãy xác định lại quan hệ tranh chấp trong vụ kiện trên?**